FIAP ON
ENSINO A DISTÂNCIA

GOVERNAÇA CORPORATIVA

PRINCÍPIOS, MECANISMOS E ESTRUTURAS

Luiz Fraga

CAPÍTULO 2

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 – Estrutura do sistema de Governança Corporativa. 7
Figura 2.2 – As origens da Governança Corporativa. 8
Figura 2.3 - Analogia ao mercado britânico. 9
Figura 2.4 - Analogia a crise financeira. 10

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE QUADROS

Quadro 2.1 – Princípios essenciais da Governança Corporativa. 6
Quadro 2.2 – Mecanismos de Governança Corporativa. 7

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

2 PRINCÍPIOS, MECANISMOS E ESTRUTURAS – COMO A GOVERNANÇA CORPORATIVA DEVE FUNCIONAR 5
2.1 Origens e motivadores da Governança Corporativa..... 7
REFERÊNCIAS 12

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2 PRINCÍPIOS, MECANISMOS E ESTRUTURAS – COMO A GOVERNANÇA CORPORATIVA DEVE FUNCIONAR

O funcionamento adequado da Governança Corporativa é baseado em princípios essenciais. A organização não deve apenas respeitar estes princípios, mas também criar e manter as condições para que eles sejam praticados no dia a dia (Quadro 2.1).

#	Princípio Essencial	Significado
1	Transparência e integridade das informações prestadas	Disponibilização de informações que sejam de interesse dos *stakeholders* (internos e externos). As informações não devem se restringir aos aspectos financeiros e obrigatórios por leis e regulamentos, mas incluir outros aspectos, como: impacto socioambiental das ações da organização, perspectivas estratégicas, sistemas de incentivo e remuneração, etc.
2	Prestação de contas voluntária e responsabilização pelas decisões tomadas	Disposição espontânea dos executivos em apresentar os resultados de sua gestão e o racional de suas principais decisões, bem como de assumir a responsabilidade por suas ações e omissões.
3	Avaliação de desempenho, remuneração justa e meritocracia	Avaliação regular e formal do desempenho dos executivos e órgãos de governança. A remuneração dos administradores deve ser influenciada pelos resultados, riscos e visão de longo prazo do negócio.
4	Contrapesos independentes no processo decisório	Existência de regras e mecanismos para assegurar que a tomada de decisão considere diferentes perspectivas e esteja protegida contra análises parciais, vieses e conflitos de interesses.
5	Sustentabilidade e visão de longo prazo na condução do negócio	Horizonte de longo prazo como balizador nas decisões de modo que garanta relações saudáveis com os *stakeholders* e iniciativas práticas para melhorar a situação das comunidades afetadas/impactadas pelas atividades da organização. Ex.: sucessão de lideranças, mitigação de passivos futuros e impactos socioambientais.
6	Respeito às formalidades, controles e supervisões independentes	Políticas, processos e controles que assegurem a gestão formal de riscos do negócio, a conformidade com leis e regulamentos e a realização de auditorias independentes. As áreas de controle e supervisão devem contar com autonomia, isenção e recursos necessários ao seu trabalho.
7	Tom e comportamento ético das lideranças	A alta administração, particularmente conselheiros e diretores, devem se comportar com integridade e alto padrão de conduta ética, praticando a liderança pelo exemplo. Os valores e a conduta ética devem ser divulgados e promovidos de forma constante por meio da educação dos administradores e funcionários, além de serem considerados nos processos seletivos da organização.
8	Cooperação entre colaboradores e promoção do interesse coletivo da organização	Criação e manutenção de um ambiente corporativo realmente colaborativo e participativo que previna a competição interna excessiva e privilegie o interesse da organização em detrimento de interesses individuais de quaisquer *stakeholders*.
9	Equidade e promoção da participação efetiva de todos os acionistas	Igualdade de direito de todos os acionistas e estímulo à sua participação nas assembleias. Tratamento imparcial e equânime para todos os acionistas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

10	Diversidade interna, tratamento justo dos *stakeholders* e ausência de políticas discriminatórias	Políticas concretas para a ampliação da diversidade (gênero, etnia, formação acadêmica, faixa etária, cultura, pensamento, etc.) na organização e suas entidades de governança, com prevenção e punição a quaisquer atos discriminatórios em relação aos *stakeholders*.
11	Responsabilidade corporativa	Zelo pela viabilidade econômico-financeira da organização no curto, médio e longo prazos, com o uso adequado dos diversos capitais (financeiro, material, intelectual, humano, social, ambiental, reputacional, etc.), reduzindo riscos negativos e aproveitando as oportunidades.

Quadro 2.1 – Princípios essenciais da Governança Corporativa.
Fonte: adaptado de Silveira (2015), IBGC (2015) e Oliveira (2015)

Além do respeito aos princípios essenciais, são necessários mecanismos internos e externos para a implementação prática da Governança Corporativa (Quadro 2.2):

#	Tipo	Mecanismo	Descrição
1	Interno	Conselho de administração	É o principal mecanismo de governança, responsável pelos interesses e estratégias de longo prazo da organização, tomando decisões críticas sobre investimentos, captação de recursos, seleção e avaliação dos principais executivos.
2		Sistema de remuneração	Os valores e forma de remuneração dos executivos, assim como os incentivos a serem dados aos conselheiros, são elementos importantes para garantir o alinhamento com os interesses do negócio, nível de engajamento e de tolerância a risco.
3		Concentração acionária e atuação dos acionistas	Influencia o comportamento dos executivos, podendo reduzir ou aumentar o risco de conflitos de interesses. Estruturas mais concentradas apresentam maior controle dos executivos, mas podem prejudicar sócios minoritários. Estruturas mais dispersas podem favorecer uma gestão mais profissional e maior liquidez, mas pode aumentar muito o poder dos executivos.
4		Estrutura de capital	Um nível maior de endividamento pode levar à priorização do pagamento a credores e acionistas, aumentando o controle financeiro sobre os resultados do negócio e levando a uma gestão disciplinada e responsável. Por outro lado, pode fazer com que a empresa não busque por financiamentos externos para projetos importantes, comprometendo suas atividades no futuro.
5	Externo	Proteção legal aos investidores	Com os direitos assegurados aos investidores, há uma tendência de menor impacto em caso de conflitos de interesse.
6		Possibilidade de aquisição hostil	Os administradores temem ser substituídos se a empresa for adquirida de forma hostil por um concorrente e, desta forma, procuram disciplinar sua conduta.
7		Grau de competição no mercado	Quanto maior é a concorrência, menor é a margem de erros para os executivos e, consequentemente, melhores tendem a ser os processos de governança.
8		Transparência e fiscalização	Quanto mais análises e avaliações são realizadas pelos agentes de mercado – como agências de classificação de risco –, maior a pressão para a tomada de decisões acertadas e assertivas por parte dos executivos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Quadro 2.2 – Mecanismos de Governança Corporativa.
Fonte: adaptado de Silveira (2015), IBGC (2015) e Oliveira (2015)

Para operacionalizar a Governança Corporativa, é necessário também criar uma estrutura permanente para cuidar do tema. O IBGC (2015), com base nas boas práticas de governança, recomenda o seguinte modelo para as organizações (Figura Estrutura do sistema de Governança Corporativa).

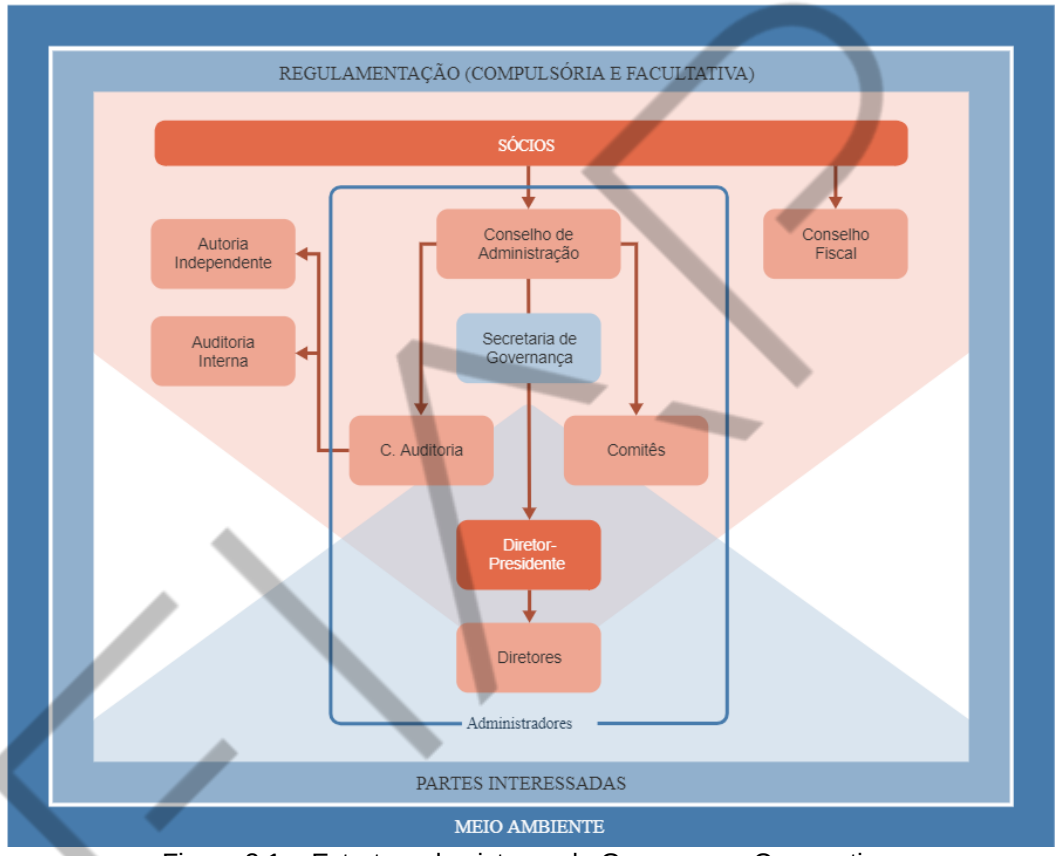

Figura 2.1 – Estrutura do sistema de Governança Corporativa.
Fonte: IBGC (2015, p.19), adaptado por FIAP (2017)

A próxima seção apresenta os fatos históricos recentes que evidenciaram a necessidade da adoção da Governança Corporativa nas economias modernas.

2.1 Origens e motivadores da Governança Corporativa

A lista de acontecimentos que culminaram com o surgimento e desenvolvimento da Governança Corporativa é bem ampla, podendo nos levar às organizações da época do Império Romano. Como o objetivo deste capítulo é proporcionar conhecimento mais aplicado e atual sobre o tema, vamos diretamente

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

para o início da década de 1990, quando os agentes econômicos norte-americanos e britânicos se preocupavam em evitar a ocorrência de fraudes contábeis no mercado.

Oliveira (2015) aponta que as origens da Governança Corporativa estão em um tripé e um filtro (Figura As origens da Governança Corporativa).

Figura 2.2 – As origens da Governança Corporativa.
Fonte: Oliveira (2015, p.13), adaptado por FIAP (2017)

Em 1992, Robert Monks implementou um novo modelo de gestão no **fundo de investimentos LENS**, baseado em cinco princípios resumidos por Oliveira (2015):

1. Obtenção de melhores resultados e geração de valor para as empresas por meio da atuação e do monitoramento eficazes exercidos pelos acionistas;
2. A consolidação e a disseminação de valores éticos fortalecem as empresas, especialmente em momentos de recuperação;
3. Nas empresas, há uma relação direta entre ética e resultados;
4. Buscar a geração de riquezas tanto para os proprietários das empresas como para a comunidade onde atuam;
5. O desenvolvimento das empresas e a liberdade de atividade empresarial são sustentados pelo direito e pela vontade de realizar investimentos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Com seus princípios, o modelo implementado no LENS foi um marco para sua época, quando os fundos de investimento não se preocupavam muito com a participação na administração das empresas.

O segundo pilar do tripé é o **Relatório Cadbury**, preparado por uma comissão que investigou o mercado britânico no início dos anos 1990, quando este se encontrava sob forte desconfiança dos investidores e da opinião pública após uma série de escândalos financeiros.

Figura 2.3 - Analogia ao mercado britânico.
Fonte: Banco de imagens Shutterstock (2017)

O relatório Cadbury é considerado o primeiro código de boas práticas de governança do mundo. O documento propunha o estabelecimento da Governança Corporativa como um sistema de gestão e controle das organizações, além da clara responsabilização do Conselho de Administração pela governança. Suas recomendações se baseiam em quatro princípios básicos:

1. Formação do Conselho de Administração;
2. Segregação de responsabilidades entre o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva;
3. Diretrizes para a gestão da empresa deveriam vir do Conselho de Administração;

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

4. Responsabilidade da administração em prestar contas e assegurar transparência nas informações.

Em 1999, a **Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)** publicou as primeiras diretrizes para Governança Corporativa com amplitude global com base em **princípios** organizados nas seguintes categorias:

- Proteção aos direitos dos acionistas;
- Equidade no tratamento dispensado aos acionistas;
- Proteção aos direitos dos *stakeholders* com legislação (ambiental, trabalhista, consumidor, etc.);
- Comunicação transparente de informações financeiras e não financeiras;
- Responsabilidade do Conselho de Administração na definição da estratégia da organização e na fiscalização da Diretoria Executiva.

Os Princípios de Governança Corporativa da OCDE foram inovadores e se tornaram referência para os códigos de boas práticas de vários países, constituindo o terceiro pilar do tripé que originou a Governança Corporativa.

Figura 2.4 - Analogia a crise financeira.
Fonte: Banco de imagens Shutterstock (2017)

A segunda metade da década de 1990 foi marcada por crises nos mercados emergentes (Ásia, México e Brasil), enquanto o início da década de 2000 foi caracterizado por uma onda de fraudes contábeis em grandes empresas nos Estados Unidos e Europa. O quadro de crise de confiança nos mercados motivou o Congresso

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Americano a elaborar rapidamente uma legislação que se tornou uma importante referência para a Governança Corporativa: o **Sarbanes-Oxley Act (SOX)**. O nome da lei é uma homenagem aos seus idealizadores, os congressistas Paul Sarbanes e Michael Oxley.

Embora seja norte-americana, a SOX tem impacto global, pois impõe uma série de obrigações a todas as empresas que possuem ações negociadas nas bolsas americanas, podendo se estender às suas operações em outros países.

De forma resumida, pode-se destacar quatro grandes contribuições da SOX para a Governança Corporativa:

- Estabelecimento de controles internos nas organizações sob responsabilidade do diretor-presidente (CEO) e diretor financeiro (CFO);
- Obrigatoriedade de um Comitê de Auditoria;
- Responsabilidade dos principais executivos sobre os relatórios e informações contábeis-financeiras com severas punições em caso de fraudes;
- Restrição de serviços que podem ser feitos por empresas de auditoria para evitar conflito de interesses.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

IBGC – INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. **Código das melhores práticas de Governança Corporativa.** 5. ed. São Paulo: IBGC, 2015.

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. **Governança Corporativa na prática**: integrando acionistas, Conselho de Administração e Diretoria Executiva na geração de resultados. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2015.

SILVEIRA, Alexandre Di Miceli da. **Governança Corporativa no Brasil e no mundo**: teoria e prática. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com